BRANDT KESSLER TAX PARTNERS

Projekt „Hafenkante“

Steuerliche Due Diligence – Nordhafen Logistik GmbH, Bremen

Abschlussbericht · Full Scope · Buy-Side

Adressat	Weserlinie Logistics BidCo GmbH, Hamburg vertreten durch Weserlinie Capital Partners S.à r.l.
Erstellt von	Brandt Kessler Tax Partners mbB Steuerberatungsgesellschaft Ballindamm 27, 20095 Hamburg
Berichtsdatum	**06.03.2026**
Stand Datenraum	**31.01.2026** (später eingestellte Unterlagen sind nicht berücksichtigt)
Projektleitung	StB Dr. Maren Kessler (Partnerin) · StB Tobias Reuter (Senior Manager)

STRENG VERTRAULICH – NUR FÜR DEN ADRESSATEN. Dieser Bericht wurde ausschließlich für den Adressaten erstellt. Eine Weitergabe an Dritte bedarf unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung. Es gelten die Allgemeinen Auftragsbedingungen für Steuerberater und das Auftragsschreiben vom 08.01.2026.

Inhaltsverzeichnis

1. Executive Summary 3
2. Auftrag, Umfang und Grundlagen 4
3. Gesellschaftsrechtliche und steuerliche Struktur 5
4. Steuerlicher Status 6
5. Feststellungen Ertragsteuern (KSt, GewSt) 7
6. Feststellungen Umsatzsteuer 9
7. Transaktionssteuerliche Themen 10
8. Empfehlungen für den Kaufvertrag (SPA) 11
9. Offene Punkte 12
Anlage 1: Übersicht der ausgewerteten Unterlagen 13

MUSTER · FIKTIVE TESTDATEN
Datenraum Projekt Hafenkante – nur für Testzwecke

1. Executive Summary

Wir haben im Auftrag der Weserlinie Logistics BidCo GmbH („Käuferin“) eine steuerliche Due Diligence der Nordhafen Logistik GmbH, Bremen („Gesellschaft“ oder „Nordhafen“) durchgeführt. Gegenstand der geplanten Transaktion ist der Erwerb sämtlicher Geschäftsanteile an der Gesellschaft (Share Deal). Die Gesellschaft hält 100 % der Anteile an der Nordhafen Logistics B.V., Venlo (Niederlande); die B.V. war nicht Gegenstand einer eigenständigen Prüfung.

Der Prüfungszeitraum umfasst die Veranlagungszeiträume **2021 bis 2024**. Die Jahre bis einschließlich 2019 sind durch die Betriebsprüfung 2016–2019 abgeschlossen; der Veranlagungszeitraum 2020 ist mit Ablauf des 31.12.2025 festsetzungsverjährt.

Insgesamt hat die Gesellschaft ihre steuerlichen Pflichten im Wesentlichen ordnungsgemäß erfüllt. Wir haben folgende wesentliche Feststellungen getroffen:

Nr.	Thema	Steuerart	Zeitraum	Quantifizierung	Risiko	Empfehlung
1	Untergang der Verlustvorträge durch die Transaktion (§ 8c KStG, § 10a GewStG); Stille-Reserven-Klausel	KSt/GewSt	ab VZ 2026	0 – 680 T€	mittel	Nachweis der stillen Reserven vorbereiten; Bewertung im Kaufpreis mit 0
2	Verdeckte Gewinnausschüttung durch überhöhten Zins auf Gesellschafterdarlehen	KSt/GewSt	2021 – Closing	120 – 180 T€	hoch	Steuerfreistellung im SPA
3	GewSt-Hinzurechnung Miete Regalanlage (beweglich/ unbeweglich)	GewSt	2021 – 2025	6 – 25 T€	gering	Einspruch offenhalten; Steuerfreistellung
4	Einbringungsgewinn I infolge Veräußerung sperrfristbehafteter Anteile; Buchwertaufstockung bei der Gesellschaft	KSt (ESt beim Verkäufer)	2020 / 2026	Aufstockung ca. 1,0 Mio. €	mittel (Chance)	Mitwirkungspflicht des Verkäufers im SPA
5	Verrechnungspreise Nordhafen Logistics B.V.	KSt/GewSt	2021 – 2025	25 – 60 T€	gering	Steuerfreistellung; Dokumentation nachholen
6	Grunderwerbsteuer durch Übertragung von 100 % der Anteile (§ 1 Abs. 2b GrEStG)	GrESt	2026	340 T€	sicher	Kostentragung im SPA regeln

Die Quantifizierungen verstehen sich als Mehrsteuern (KSt einschließlich SolZ 15,825 %, GewSt bei einem Hebesatz von 470 %) ohne Zinsen nach § 233a AO.

2. Auftrag, Umfang und Grundlagen

2.1 Auftrag

Grundlage ist unser Auftragsschreiben vom 08.01.2026. Die Prüfung erfolgte als **Buy-Side Full Scope Tax Due Diligence**. Umfasst waren Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer, Lohnsteuer (nur kursorisch), Grunderwerbsteuer sowie transaktionsbezogene Steuerthemen.

2.2 Grundlagen

Wir haben die im virtuellen Datenraum (Anbieter: DataSafe Rooms) bis zum **31.01.2026** eingestellten Unterlagen ausgewertet (vgl. Anlage 1), am 21.01.2026 ein Management Call mit Herrn Henrik Albers (Geschäftsführer) und Herrn Jens Bormann (Prokurist, Leiter Finanzen) geführt sowie 34 Fragen im Q&A-Prozess gestellt.

2.3 Einschränkungen

Eine Prüfung der Nordhafen Logistics B.V. nach niederländischem Steuerrecht war nicht Teil des Auftrags. Lohnsteuer und Sozialversicherung wurden nur auf Plausibilität geprüft. Unterlagen, die nach dem 31.01.2026 eingestellt wurden, konnten nicht berücksichtigt werden.

MUSTER · FIKTIVE TESTDATEN
Datenraum Projekt Hafenkante – nur für Testzwecke

3. Gesellschaftsrechtliche und steuerliche Struktur

3.1 Gesellschaft

Merkmal	Angabe
Firma	Nordhafen Logistik GmbH
Sitz	Bremen, Hafenkante 14, 28217 Bremen
Register	Amtsgericht Bremen, HRB 31842 HB
Stammkapital	250.000 €
Geschäftsführer	Henrik Albers
Tätigkeit	Kontraktlogistik, Lagerei, Umschlag und Spedition; Wirtschaftszweig WZ 2008: **52.10 Lagerei** (Nebentätigkeit 52.29 Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr/Spedition)
Wirtschaftsjahr	Kalenderjahr
Finanzamt	Finanzamt Bremen, Steuernummer 60 214 07831
Mitarbeiter (Ø 2024)	412
Umsatzerlöse 2024	61,3 Mio. €

3.2 Gesellschafter und Historie

Datum	Vorgang	Albers	Hansekontor
21.05.2009	Gründung (Stammkapital 25.000 €)	100 %	–
15.08.2019	Abtretung von 10.000 Geschäftsanteilen an die Hansekontor Beteiligungen GmbH, Hamburg	60 %	40 %
30.06.2020	Kapitalerhöhung auf 250.000 €: Sacheinlage (Einbringung „Albers Spedition e. K.“) durch Herrn Albers, Bareinlage durch Hansekontor; Quoten unverändert	60 %	40 %

Mit Vollzug der Transaktion wird die Käuferin alleinige Gesellschafterin.

3.3 Beteiligungen

Die Gesellschaft hält **100 %** der Anteile an der **Nordhafen Logistics B.V.**, Venlo (Niederlande), gegründet 2018. Die B.V. erbringt Speditions- und Dispositionsleistungen im Benelux-Raum (Umsatz 2024: 9,8 Mio. €, davon 2,1 Mio. € mit der Gesellschaft).

Weitere Beteiligungen oder Betriebsstätten bestehen nach Auskunft des Managements nicht. Zu einer möglichen Betriebsstätte in Polen vgl. Abschnitt 9.

3.4 Organschaften

Ertragsteuerliche Organschaft: Die Gesellschaft ist weder Organträgerin noch Organgesellschaft. Nach Angaben der Käuferin ist beabsichtigt, nach Vollzug einen Gewinnabführungsvertrag zwischen der Käuferin und der Gesellschaft abzuschließen (frühestens mit Wirkung ab 01.01.2027).

Umsatzsteuerliche Organschaft: besteht nicht. Die Nordhafen Logistics B.V. ist im Ausland ansässig; eine Organschaft mit ihr ist nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 S. 2 UStG ausgeschlossen.

4. Steuerlicher Status

4.1 Veranlagungsstand

VZ	KSt	GewSt	USt	Bemerkung
2016–2019	veranlagt, Änderung nach BP 26.08.2022	wie KSt	wie KSt	durch BP abgeschlossen
2020	veranlagt 15.02.2022	veranlagt 15.02.2022	Erklärung	**festsetzungsverjährt seit 31.12.2025**
2021	veranlagt 07.12.2022, § 164 AO	veranlagt 07.12.2022, § 164 AO	Erklärung, § 168 AO	Festsetzungsfrist endet 31.12.2026
2022	veranlagt 21.06.2024, § 164 AO	veranlagt 21.06.2024, § 164 AO; **Einspruch anhängig**	Erklärung, § 168 AO	Einspruch ruht (vgl. Feststellung 3)
2023	veranlagt 18.12.2024, § 164 AO	veranlagt 18.12.2024, § 164 AO, **vorläufig § 165 AO**	Erklärung, § 168 AO	
2024	**erklärt 30.09.2025, Veranlagung ausstehend**	**erklärt, Veranlagung ausstehend**	Erklärung, § 168 AO	

4.2 Betriebsprüfungen

Die letzte Außenprüfung umfasste Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und Umsatzsteuer **2016 bis 2019** (Prüfungsanordnung vom 12.04.2021, Prüfungsbericht vom 30.06.2022). Wesentliche Feststellungen waren eine verdeckte Gewinnausschüttung aus dem Gesellschafterdarlehen (Zins 6,0 % statt fremdüblich 4,0 %) und die Aktivierung anschaffungsnaher Herstellungskosten für das Objekt Hafenkante 14.

Eine Prüfungsanordnung für Folgezeiträume liegt nicht vor. Aufgrund der Größenklasse (Großbetrieb) ist mit einer **Anschlussprüfung 2020–2023** zu rechnen; da 2020 verjährt ist, wird sie voraussichtlich 2021–2024 umfassen.

4.3 Steuerliche Verlustvorträge

Feststellung	31.12.2023 (festgestellt)	31.12.2024 (lt. Erklärung)
Verbleibender Verlustvortrag KSt	2.637.810 €	rd. 2,4 Mio. €
Vortragsfähiger Gewerbeverlust	2.221.442 €	rd. 1,8 Mio. €

Die Verluste stammen aus den Jahren 2022 (Energiekosten, Forderungsausfall Großkunde) und 2023.

4.4 Zinsschranke

Der Nettozinsaufwand der Gesellschaft lag in allen Jahren deutlich unter der Freigrenze von 3 Mio. € (2024: rd. 480 T€). Die Zinsschranke ist nicht anwendbar; **ein Zinsvortrag oder EBITDA-Vortrag besteht nicht**.

5. Feststellungen Ertragsteuern

Feststellung 1 – Untergang der Verlustvorträge (§ 8c KStG, § 10a S. 10 GewStG)

Sachverhalt: Mit Vollzug erwirbt die Käuferin 100 % der Anteile. Damit ist der Tatbestand des § 8c Abs. 1 S. 1 KStG erfüllt; die nicht genutzten Verluste gehen grundsätzlich vollständig unter. Dies gilt über § 10a S. 10 GewStG auch für den Gewerbeverlust.

Würdigung: Die Verluste bleiben nach § 8c Abs. 1 S. 5 ff. KStG erhalten, soweit sie die im Inland steuerpflichtigen stillen Reserven nicht übersteigen. Der Kaufpreis (38,4 Mio. €) übersteigt das steuerliche Eigenkapital (ca. 9,0 Mio. €) deutlich. Stille Reserven in der Beteiligung an der B.V. bleiben außer Ansatz, soweit ein Veräußerungsgewinn nach § 8b Abs. 2 KStG steuerfrei wäre. Nach unserer überschlägigen Berechnung dürften die verbleibenden stillen Reserven (Grundstück Hafenkante 14, Firmenwert) die Verlustvorträge übersteigen. Die Bewertung ist jedoch streitanfällig.

Quantifizierung: Bei vollständigem Untergang: KSt 2,41 Mio. € × 15,825 % = 381 T€; GewSt 1,79 Mio. € × 16,45 % = 294 T€; insgesamt **bis 680 T€** (Bandbreite 0 – 680 T€).

Empfehlung: Bewertung der Verlustvorträge im Kaufpreis mit null; frühzeitige Dokumentation der stillen Reserven (Kaufpreisallokation, Gutachten Grundstück). Eine Absicherung durch den Verkäufer ist marktunüblich, da die Transaktion das Risiko auslöst.

Feststellung 2 – Verdeckte Gewinnausschüttung aus dem Gesellschafterdarlehen

Sachverhalt: Herr Albers gewährte der Gesellschaft am 01.07.2017 ein unbesichertes Darlehen über 5.000.000 € zu 6,0 % p. a. Die Betriebsprüfung 2016–2019 hat einen fremdüblichen Zins von 4,0 % angesetzt und die Differenz als vGA behandelt (Tz. 1 des Prüfungsberichts). Die Gesellschaft hat den Zins danach unverändert fortgeführt.

Würdigung: Es ist davon auszugehen, dass die Finanzverwaltung in der Anschlussprüfung dieselbe Auffassung vertritt. Je Jahr ergibt sich eine vGA von 100 T€ (5 Mio. € × 2 %).

Quantifizierung: 100 T€ × 32,275 % = rd. 32 T€ p. a.; für 2021–2025 und zeitanteilig 2026 bis zur geplanten Rückzahlung bei Closing **120 – 180 T€**.

Empfehlung: Steuerfreistellung im SPA; Rückzahlung des Darlehens zum Closing.

Feststellung 3 – GewSt-Hinzurechnung der Miete für die Regalanlage

Sachverhalt: Die Gesellschaft mietet seit 01.01.2019 das Hochregallager „Halle 3“ (Hafenkante 18). Laut Anlage 3 zum Mietvertrag entfallen von der Jahresmiete (1.100.000 €) 600.000 € auf das Gebäude und 500.000 € auf die Regalanlage und Fördertechnik. Die Gesellschaft hat die Regalanlage als Betriebsvorrichtung und damit als bewegliches Wirtschaftsgut behandelt (Hinzurechnung 20 %, § 8 Nr. 1 Buchst. d GewStG). Das Finanzamt hat ab 2022 die gesamte Miete als Miete für unbewegliche Wirtschaftsgüter (50 %, Buchst. e) angesetzt.

Gegen den Messbescheid 2022 wurde am 15.07.2024 Einspruch eingelegt. Das Verfahren **ruht** kraft Gesetzes im Hinblick auf das beim BFH anhängige Revisionsverfahren **IV R 88/24**. Die Messbescheide 2023 sind insoweit vorläufig (§ 165 AO). Für 2021 hat das Finanzamt die Erklärung übernommen; der Bescheid steht unter Vorbehalt der Nachprüfung und kann bis 31.12.2026 geändert werden.

Quantifizierung: Mehrbetrag der Hinzurechnung 37.500 € p. a.; GewSt rd. 6,2 T€ p. a.; für 2021–2025 **6 – 25 T€** (Risiko für 2021, Chance für 2022–2025 bei Obsiegen).

MUSTER – FIKTIVE TESTDATEN

Empfehlung: Einsprüche/Vorläufigkeit offenhalten; Nachzahlungen für Zeiträume bis Locked Box über die Steuerfreistellung abdecken.

Feststellung 4 – Einbringungsgewinn I und Buchwertaufstockung

Sachverhalt: Herr Albers hat sein Einzelunternehmen „Albers Spedition e. K." mit Wirkung zum 30.06.2020 (24:00 Uhr) gegen Gewährung neuer Geschäftsanteile (Nennbetrag 135.000 €) nach § 20 UmwStG zu Buchwerten (1.395.000 €) in die Gesellschaft eingebracht. Der gemeine Wert betrug laut Gutachten 4.900.000 €. Die Sperrfrist nach § 22 Abs. 1 UmwStG endet am **30.06.2027**.

Würdigung: Die Veräußerung der sperrfristbehafteten Anteile an die Käuferin im sechsten Zeitjahr löst rückwirkend einen Einbringungsgewinn I aus, vermindert um 5/7: (4.900.000 € − 1.395.000 €) × 2/7 = **1.001.429 €**. Steuerschuldner ist der Einbringende (Herr Albers); für die Gesellschaft entsteht keine Steuerbelastung. Die Gesellschaft kann jedoch auf Antrag die Buchwerte der eingebrachten Wirtschaftsgüter (im Wesentlichen Firmenwert) um diesen Betrag aufstocken (§ 23 Abs. 2 UmwStG), sobald die Steuer entrichtet ist und eine Bescheinigung nach § 22 Abs. 5 UmwStG vorliegt.

Quantifizierung: Steuervorteil aus zusätzlicher Abschreibung rd. 1,0 Mio. € × 32,275 % = **rd. 320 T€** über 15 Jahre.

Empfehlung: Verpflichtung des Verkäufers im SPA, den Einbringungsgewinn zu erklären und die Bescheinigung unverzüglich vorzulegen.

Feststellung 5 – Verrechnungspreise Nordhafen Logistics B.V.

Sachverhalt: Die Gesellschaft erbringt für die B.V. Verwaltungs-, IT- und Dispositionsleistungen und berechnet diese als Kostenumlage ohne Gewinnaufschlag (rd. 420 T€ p. a.). Eine Verrechnungspreisdokumentation liegt nicht vor.

Würdigung: Für Routinedienstleistungen ist ein Gewinnaufschlag von 5 % üblich. Zudem drohen Zuschläge nach § 162 Abs. 4 AO.

Quantifizierung: 25 – 60 T€ für 2021–2025 einschließlich Zuschlägen.

Empfehlung: Steuerfreistellung; Dienstleistungsvertrag mit Aufschlag ab 2026; Dokumentation nachholen.

Weitere Punkte ohne Feststellung

- **Grundbesitz:** Die Gesellschaft ist Eigentümerin des Grundstücks Hafenkante 14 (Verwaltung, Halle 1). Bei der Gewerbesteuer wird die einfache Kürzung nach § 9 Nr. 1 S. 1 GewStG angesetzt; die erweiterte Kürzung kommt für die operativ tätige Gesellschaft nicht in Betracht und wurde nicht beansprucht.
- **Leasing Flurförderzeuge:** Leasingraten an die NordLease GmbH (340 T€ p. a.) werden zutreffend mit 20 % hinzugerechnet.

MUSTER · FIKTIVE TESTDATEN

6. Feststellungen Umsatzsteuer

Die Gesellschaft erbringt überwiegend steuerpflichtige Logistikleistungen. Daneben bestehen **steuerfreie Umsätze nach § 4 Nr. 3 Buchst. a UStG** (grenzüberschreitende Güterbeförderung und Umschlag für Ausfuhren; 2024: 8,7 Mio. €). Diese Umsätze schließen den Vorsteuerabzug nicht aus (§ 15 Abs. 3 Nr. 1 Buchst. a UStG); eine Vorsteueraufteilung ist nicht erforderlich. Leistungen an im Ausland ansässige Unternehmer werden zutreffend als nicht steuerbar behandelt (§ 3a Abs. 2 UStG; 2024: 2,8 Mio. €).

Wesentliche Feststellungen haben sich nicht ergeben.

MUSTER · FIKTIVE TESTDATEN
Datenraum Projekt Hafenkante – nur für Testzwecke

7. Transaktionssteuerliche Themen

Feststellung 6 – Grunderwerbsteuer (§ 1 Abs. 2b GrEStG)

Die Gesellschaft hält inländischen Grundbesitz (Hafenkante 14). Mit dem Übergang von 100 % der Anteile innerhalb von zehn Jahren ist der Tatbestand des § 1 Abs. 2b GrEStG erfüllt. **Steuerschuldnerin ist die Gesellschaft** (§ 13 Nr. 7 GrEStG). Bei einem geschätzten Grundbesitzwert von 6,8 Mio. € und einem Steuersatz von 5 % ergibt sich Grunderwerbsteuer von **340 T€**. Die Anzeigepflicht nach § 19 GrEStG ist zu beachten.

Empfehlung: Wirtschaftliche Tragung durch die Käuferin im Kaufpreis berücksichtigen.

Strukturierung nach Vollzug

Eine ertragsteuerliche Organschaft zwischen Käuferin und Gesellschaft ist frühestens ab dem Wirtschaftsjahr möglich, zu dessen Beginn die finanzielle Eingliederung besteht und für das der Gewinnabführungsvertrag bis zum Ende des Jahres im Handelsregister eingetragen ist. Eine Organschaft für 2026 ist daher nicht mehr erreichbar.

MUSTER · FIKTIVE TESTDATEN
Datenraum Projekt Hafenkante – nur für Testzwecke

8. Empfehlungen für den Kaufvertrag

1. Allgemeine Steuerfreistellung für Steuern der Zeiträume bis zum Locked-Box-Stichtag (31.12.2025), einschließlich vGA (Feststellung 2) und Verrechnungspreise (Feststellung 5).
2. Verjährung der Freistellungsansprüche frühestens sechs Monate nach Bestandskraft der jeweiligen Bescheide.
3. Mitwirkungspflichten des Verkäufers zu § 22 UmwStG (Feststellung 4).
4. Regelung der Grunderwerbsteuer (Feststellung 6) und Ausschluss von Ansprüchen aus § 8c KStG (Feststellung 1).
5. Steuergarantien (fristgerechte Abgabe, keine verdeckten Gewinnausschüttungen außer bekannten, keine Organschaften).

MUSTER · FIKTIVE TESTDATEN
Datenraum Projekt Hafenkante – nur für Testzwecke

9. Offene Punkte

1. **Mögliche Betriebsstätte in Polen:** Seit 2023 ist ein bei der Gesellschaft angestellter Disponent dauerhaft von seiner Wohnung in Szczecin aus tätig. Ob dadurch eine Betriebsstätte in Polen begründet wurde, konnte bis zum Stichtag nicht geklärt werden (Q&A Nr. 19 offen).
2. **Veranlagung 2024:** Die Bescheide für 2024 lagen zum Stichtag nicht vor.

MUSTER · FIKTIVE TESTDATEN
Datenraum Projekt Hafenkante – nur für Testzwecke

Anlage 1 – Ausgewertete Unterlagen (Auszug)

Index	Unterlage
1.1–1.4	Handelsregisterauszug, Gesellschafterlisten 2009–2020, Gesellschaftsvertrag
2.1–2.3	Jahresabschlüsse 2022–2024 mit Bestätigungsvermerk
3.1–3.9	Steuererklärungen und Bescheide KSt/GewSt 2021–2023, Erklärungen 2024
3.10	Verlustfeststellungsbescheide 31.12.2022 und 31.12.2023
4.1–4.2	Prüfungsanordnung und Prüfungsbericht 2016–2019
5.1–5.3	Einspruch GewSt 2022, Ruhensmitteilung
6.1–6.4	Darlehensvertrag Albers, Mietvertrag Halle 3, Leasingvertrag Flurförderzeuge, Grundbuchauszug
7.1–7.3	Einbringungsvertrag 2020, Gutachten, Nachweise § 22 Abs. 3 UmwStG

MUSTER · FIKTIVE TESTDATEN
Datenraum Projekt Hafenkante – nur für Testzwecke